

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2023-142

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转2

## 新希望六和股份有限公司

### 关于拟转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

本交易协议尚需经过新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）股东大会的审批，仍存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

新希望六和股份有限公司于2023年12月15日召开了第九届董事会第二十四次会议，关联董事回避表决，会议审议通过了《关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、 关联交易概述

##### 1、基本情况

为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司长期可持续发展提供助力。公司的控股子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“北京新希望”、“出让方”）拟与海南晟宸投资有限公司（以下简称“海南晟宸”、“受让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“交易协议”），拟转让公司旗下食品深加工业务的运营主体，即北京新希望持有的德阳新希望六和食品有限公司（以下简称“德阳新希望”）67%的股权，为公司长期可持续发展提供保障。本交易作价150,080万元，占公司最近一年经

(2) 在股权转让完成工商变更登记后6个月内, 受让方支付第二期股权转让款, 具体金额为第一次股权转让款总额的30%即45, 024万元。

(3) 在本协议生效之日起一年内受让方支付第三期股权转让款, 具体金额为股权转让款总额的20%即30, 016万元。

### 3、期间损益的处理

(1) 德阳新希望截至评估基准日的滚存未分配利润(合并口径)由股权转让交割日后的德阳新希望全体股东按各自的持股比例共同享有或承担。

(2) 转让方和受让方同意, 如评估基准日起至股权转让交割日期间德阳新希望净利润为盈利, 则盈利部分由股权转让交割日后的德阳新希望的全体股东按各自的持股比例共同享有; 如德阳新希望在前述期间实现的净利润为亏损, 亏损部分由转让方按本次转让股权比例向受让方补足或由受让方将从第二期股权转让款中直接扣减亏损金额乘以本次转让股权比例后的金额。

### (三) 本次股权转让的交割

(1) 转让方和受让方同意, 受让方根据本协议约定向转让方指定账户支付第一期股权转让款之日为交割日(以下简称“股权转让交割日”)。自股权转让交割日起, 受让方即成为标的股权的合法所有者, 享有并承担标的股权相关的一切权利和义务, 享有标的股权相关的全部股东权益。

(2) 德阳新希望应在股权转让交割日后的1个工作日内向受让方出具公司法定代表人签字并加盖公司公章的出资证明书以及股东名册的复印件。

### (3) 工商变更登记

A、德阳新希望应在股权转让交割日起10个工作日内向公司登记机关递交本次股权转让相关的工商变更登记资料。

B、转让方和受让方应按法律、法规的要求签署和提供工商变更登记所需的文件并给予积极的配合。

### (四) 协议的生效

本协议自各方盖章之日起成立，并在下述条件获得完全满足时生效：

(1)新希望六和股份有限公司的董事会、股东大会批准本次股权转让。

## **(五) 特别约定**

### **(1) 后续股权转让**

转让方同意，在股权转让交割日起2年内，受让方有权继续购买转让方持有的德阳新希望的全部或部分股权。双方同意，届时德阳新希望全部股东权益的评估价值参考本次评估进行估值。转让方承诺，在前述期限届满前，未经受让方事先书面同意，转让方不得向第三方转让其持有的德阳新希望的全部或部分股权。

### **(2) 非经营性债权债务清理**

对于德阳新希望与转让方及其关联方之间的非经营性债权债务，应首先进行冲抵，冲抵后转让方及其关联方欠德阳新希望的债务，转让方及其关联方应在股权转让交割日后20个工作日内支付给德阳新希望。

### **(3) 融资担保**

截至本协议签署日，转让方及其关联方为德阳新希望提供的担保，受让方同意在股权转让交割日向转让方及其关联方提供相应的反担保，并承诺在本协议生效之日起6个月内更换担保主体，确保各股东为德阳新希望提供担保的比例与各自持股比例相同。

## **六、涉及关联交易的其他安排**

1、此次交易完成后，标的公司的主要业务仍是食品生产及销售。本次交易的标的为股权，标的公司与其员工的劳动关系不受本次交易影响，本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、由于标的公司作为新希望控股子公司期间，系新希望旗下食品深加工业务的运营主体，本次交易后，标的公司不再合并入新希望的财务报表范围，新希望将不从事食品深加工业务，本次交易将不构成同业竞争。